

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4797/2534

นาง สุดาตวง หรือ บุษบา บุณนาค
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ฎ.กร มาตรา 27 ทวิ, มาตรา 40 (8), มาตรา 48

พ.ร.ฎ.ออกตามความใน ป.ร.ฎ.กร ว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงิน
ได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2502 มาตรา 8 ทวิ

โจทก์ได้สร้างบ้านตัวอย่างและจัดเตรียมแบบแปลนบ้านสำหรับปลูกในที่ดิน
เหมือนกันทุกหลัง ทั้งได้ปลูกสร้างบ้านลงในที่ดินเป็นการล่วงหน้าไว้ก่อนที่ผู้ซื้อจะได้
ตกลงทำสัญญากับโจทก์ เป็นกรณีโจทก์ลงมือปลูกสร้างบ้านขึ้นเพื่อขายมาแต่ต้นเป็น
ลักษณะขายตามตัวอย่าง บ้านที่โจทก์ปลูกสร้างลงในที่ดินของ จ. โดยได้รับความ
ยินยอมจาก จ. ย่อมเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ และเมื่อผู้ซื้อประสงค์จะซื้อที่ดินพร้อม
บ้าน ย่อมต้องทำสัญญาจะซื้อที่ดินและบ้านจาก จ.และโจทก์ แต่โจทก์กลับให้ผู้ซื้อทำ
สัญญาจะซื้อที่ดินจาก จ. และทำสัญญาว่าจ้างโจทก์ก่อสร้างบ้าน จึงไม่ตรงต่อความ
เป็นจริงหาใช่เป็นการรับจ้างทำของไม่ ดังนั้น รายรับที่โจทก์ได้จากการโอน
กรรมสิทธิ์บ้านให้แก่ผู้ซื้อจึงเป็นรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหา
กำไร ตามประเภทการค้า 11 การค้าอสังหาริมทรัพย์ ต้องเสียภาษีการค้า ราคา
ประเมินของกรมโยธาธิการเป็นเพียงราคาจากการประเมินมิใช่ราคาที่โจทก์ได้จ่ายไป
จริง จึงมิใช่ค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรอันจะนำมาหักค่าใช้จ่ายตาม พ.ร.ฎ.
โจทก์มีรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับปี พ.ศ. 2521 เป็นเงิน 4,487,070
บาท และปี พ.ศ. 2522 เป็นเงิน 2,907,800 บาท แต่โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อ

เสียภาษีในยอดรายรับเพียง 2,027,800 บาท และ 1,685,000 บาท ตามลำดับ
พฤติการณ์เป็นการหลีกเลี่ยงภาษีไม่มีเหตุสมควรที่จะงดหรือลดเงินเพิ่มและเบี้ย
ปรับ.

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ กับขอให้งดหรือลดเงินเพิ่มและเบี้ยปรับด้วย

จำเลยให้การว่า การประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ชอบแล้ว

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "...ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์
ของโจทก์ในข้อแรกมีว่า ในปี พ.ศ. 2521 และพ.ศ. 2522 โจทก์มีรายรับจากการ
รับจ้างปลูกสร้างบ้านหรือว่ามีรายรับจากการขายบ้านอันเป็นอสังหาริมทรัพย์เป็นทาง
ค้าหรือหากำไรเห็นว่า โจทก์มีเพียงตนเองเบิกความประกอบสัญญาจ้างเหมา
ก่อสร้างตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 408 ว่า โจทก์มีรายรับจากการรับจ้างปลูกสร้าง
บ้านตามข้อสัญญาดังกล่าว ส่วนจำเลยมีนางสาวชะอุ่ม เสนอคำหัวหน้างานควบคุม
การตรวจสอบภาษีอากร นางสาวอังคณา ประจิมทิศผู้ร่วมบันทึกคำพยานนางสาวสุ
รัตน์ ป้องป้อม พยานในบันทึกคำพยานนายเวทิต สุทธิเวชกุล ผู้ตรวจสอบและบันทึก
คำพยาน นางจิราพรชาเจียมเจน ผู้ตรวจสอบและบันทึกคำพยาน เบิกความประกอบ
เอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 112, 115, 117, 123, 126, 132/1, 161, 166, 168, 175,
182, 189, 198, 238, 246, 252, และ 255 ว่าผู้ซื้อที่ดินจากนางสาวฉวีวรรณได้ซื้อ

บ้านที่โจทก์ปลูกลงในที่ดินนั้นพร้อมกันด้วย และข้อเท็จจริงยังปรากฏด้วยว่าโจทก์ได้จัดเตรียมแบบแปลนบ้านสำหรับปลูกในที่ดินทุกแปลงไว้เหมือนกันทุกหลัง กับได้สร้างบ้านตัวอย่างขึ้นไว้ให้ผู้ที่จะซื้อได้ดูเป็นตัวอย่าง อีกทั้งโจทก์ได้ลงมือปลูกสร้างบ้านลงในที่ดินเป็นการล่วงหน้าไปก่อนที่ผู้ซื้อจะได้ตกลงทำสัญญากับนางสาวฉวีวรรณและโจทก์ ย่อมเห็นได้ว่าโจทก์ลงมือปลูกสร้างบ้านขึ้นเพื่อขายมาแต่ต้นเป็นลักษณะของการขายตามตัวอย่าง หาใช่เป็นการรับจ้างทำของไม่ ทั้งบ้านที่โจทก์ปลูกสร้างลงในที่ดินของนางสาวฉวีวรรณโดยได้รับความยินยอมจากนางสาวฉวีวรรณนั้น ย่อมจะเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ เพื่อผู้ซื้อประสงค์จะได้ที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนางสาวฉวีวรรณพร้อมบ้านซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ จึงตกลงทำสัญญาจะซื้อที่ดินและบ้านจากนางสาวฉวีวรรณและโจทก์ แต่โจทก์กลับจัดให้ผู้ซื้อทำสัญญาจะซื้อที่ดินจากนางสาวฉวีวรรณและทำสัญญาว่า โจทก์รับจ้างเหมาก่อสร้างบ้านให้ผู้ซื้อที่ดินจากนางสาวฉวีวรรณโดยใช้สัมภาระของโจทก์ขึ้นไว้แทน จึงเป็นการไม่ตรงต่อความเป็นจริง รับฟังไม่ได้ว่าโจทก์รับจ้างปลูกสร้างบ้านแก่ผู้ซื้อตามสัญญาดังที่โจทก์อ้างดังนั้น รายรับที่โจทก์ได้จากการโอนกรรมสิทธิ์บ้านให้แก่ผู้ซื้อจึงเป็นรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรตามประเภทการค้า 11 การค้าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะต้องเสียภาษีการค้ำอัตราร้อยละ 3.5 ของรายรับ หาใช่รายรับจากการรับจ้างปลูกสร้างตามประเภทการค้า 4 ชนิด 1 (ค) ตามที่โจทก์อุทธรณ์โต้แย้งไม่...

ประเด็นตามอุทธรณ์ของโจทก์ในข้อต่อไปมีว่า การหักค่าใช้จ่ายให้แก่โจทก์สำหรับเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2521 เป็นเงิน 1,820,000 บาท และปี พ.ศ. 2522 เป็นเงิน 1,685,000 บาทนั้น เป็นการถูกต้องหรือไม่ เห็นว่า โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาขอเสียภาษีตามแถลงการณ์กระทรวงการคลังสำหรับเงินได้ปีพ.ศ. 2521 โดยขอหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรไว้ จำนวน 1,820,000 บาท และเงินได้ปี พ.ศ. 2521 โจทก์ขอหักค่าใช้จ่ายตาม

ความจำเป็นและสมควรไว้ จำนวน 1,685,000 บาทตรงตามจำนวนเงินที่โจทก์อ้าง
เหมาผู้อื่นปลูกสร้างบ้านตามสัญญาเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 360 ถึง 365 จึงฟังได้
ว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่โจทก์ได้จ่ายไปจริง ถือได้ว่าเจ้าพนักงานประเมินได้หักค่าใช้จ่ายให้
แก่โจทก์ตามความจำเป็นและสมควรเป็นการถูกต้องแล้วที่โจทก์อุทธรณ์ขอให้หักค่า
ใช้จ่ายแก่โจทก์โดยอ้างว่า ต้นทุนในการที่โจทก์ปลูกสร้างบ้านแต่ละหลังเป็นเงิน
158,200 บาท ตามราคาประเมินของกรมโยธาธิการนั้น เห็นว่า ราคาดังกล่าว เป็น
เพียงราคาจากการประเมิน มิใช่ราคาที่โจทก์ได้จ่ายไปจริง จึงมิใช่ค่าใช้จ่ายตามความ
จำเป็นและสมควรอันจะนำมาหักค่าใช้จ่ายได้ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน
(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502 มาตรา 8 ทวิ...

ประเด็นสุดท้ายที่โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลดหรือลดเงินเพิ่มและเบี้ยปรับแก้โจทก์
นั้น เห็นว่า โจทก์มีรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับปี พ.ศ. 2521 เป็นเงิน
4,487,070 บาทและปี พ.ศ. 2522 เป็นเงิน 2,907,800 บาท แต่ยื่นแบบแสดง
รายการเพื่อเสียภาษีสำหรับปี พ.ศ. 2521 ในยอดรายรับเพียง 2,027,800 บาทและ
สำหรับปี พ.ศ. 2522 ในยอดรายรับเพียง 1,685,000 บาท เป็นการหลีกเลี่ยงภาษีการ
ค้าและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จึงไม่มีเหตุสมควรที่จะงดหรือลดเงินเพิ่มและเบี้ย
ปรับให้..."

พิพากษายืน.

(สุนพ กิริติยุติ-ก้าน อันนันทน์-เพ็ง เพ็งนิตติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ